

1502812-12.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2347393/2019 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 8820756 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

8039/19/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2347393 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502812-12.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502812-12.2019.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2347393/2019 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 8820756 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

8039/19/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2347393 - 01º D.P. INDAIATUBA,

8039/19/931 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ubirajara Manoel da Fonseca Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º de dezembro de 2019, por volta das 16h25min, na Rua Doutor Sérgio Mário Almeida, nº 794, Jardim São Conrado, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, UBIRAJARA MANOEL DA FONSECA JÚNIOR, qualificado a fl. 10, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 32,49g (trinta e dois gramas e quarenta e nove decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC), que é o princípio ativo da Cannabis Sativa L., acondicionados em 28 (vinte e oito) invólucros plásticos incolores, fechados por sistema de fecho de pressão, conforme laudo de constatação preliminar acostado a fl. 09, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, o indiciado trazia consigo porções de maconha para vendê-las ou entregá-las ao consumo de terceiros.

Guardas civis estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado em atitudes suspeitas, pois, assim que notou a presença da equipe, se assustou e colocou as mãos para trás.

Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem, ocasião em que UBIRAJARA confessou que estava realizando a mercância de substâncias entorpecentes, e, em

seguida, entregou um pacote que tinha nas mãos, no qual estavam 28 (vinte e oito) porções de maconha.

Nesse contexto, a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua forma de acondicionamento, bem assim as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, restou evidente que as porções de droga se destinavam ao comércio ilícito.

Ante o exposto, denuncio UBIRAJARA MANOEL DA FONSECA JÚNIOR como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. a Lei 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito especial, notificando-se o denunciado para oferecimento de resposta preliminar, recebendo a denúncia, ouvindo-se todos em audiência una e prosseguindo-se até final sentença condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fls. 70. A denúncia foi recebida a fls. 71/72. Citado o réu a fls. 89. Apresentou defesa prévia a fls. 60/62. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 90/92.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria da pena, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal. Na terceira fase, requereu que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, da Lei 11.343/06. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, requereu o regime aberto, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, tendo em vista a ausência de provas. Em caso de condenação, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo químico-toxicológico de fls. 45/48.

III.2 Prova oral

Em interrogatório, Ubirajara Manoel da Fonseca Júnior confessou a prática do delito. Relatou que foi a primeira vez que estava traficando drogas.

Em depoimento, José Carlos de Lima relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu com uma sacola em mãos. Disse que, ao averiguar o acusado, encontraram 28 porções de maconha em sua posse. Declarou que não se recorda se o acusado possuía dinheiro.

No mesmo sentido foi o relato de Carlos Henrique Peres da Silva.

III.3 Exame da prova

Os guardas civis narraram o encontro do entorpecente na posse do acusado.

Já o acusado confessou a prática da traficância. Alegou que estava vendendo entorpecentes pela primeira vez, pois estava passando por dificuldade financeira e precisava de dinheiro para sustentar seus três filhos.

Diante dos fatos, entendo ser o caso de condenação, uma vez que, segundo os depoimentos dos policiais e da confissão, constatou-se que o acusado estava praticando a traficância na data dos fatos.

Além disso, os depoimentos foram corroborados pelo auto de exibição/ apreensão de fls. 7 e pelo laudo pericial de fls. 45/48, que atestam as drogas que foram encontradas em posse do réu.

Sendo assim, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (F.A/Certidões de fls.19/20). Observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à confissão, aplica-se a Súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico

privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

IV.4 – Regime de cumprimento

Tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Ubirajara Manoel da Fonseca Junior à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA